

0014699-89.2012.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/07/2022

... pessoalmente o réu como dois dos autores do roubo (fls. 7) e, em juízo, novamente apontou o réu como o indivíduo que portava arma de fogo durante o roubo.

Em juízo, a vítima Manoel declarou que, no dia dos fatos, estava presente no estabelecimento comercial quando o réu chegou, anunciou o assalto, entrou, pegou a caixa e, como não conseguiu abri-la, levou-a consigo. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0014699-89.2012.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0014699-89.2012.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 108/2012 - 2º Distrito Policial de Guarujá, 2087/2012 - 2º Distrito Policial de Guarujá

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Julio Cesar Lima de Menezes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

JULIO CESAR LIMA DE MENEZES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal porque, no dia 27 de dezembro de 2011, por volta das 17h45, na Avenida Presidente Vargas, nº 872, Parque Estuário, nesta cidade e comarca, agindo em concurso com um agente ainda não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo dirigida a Manoel Francisco Dias, Jandira Rodrigues Barba Neta e outras três pessoas ainda não identificadas, a máquina registradora do caixa do estabelecimento comercial e a quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, que estava no interior daquela, ambos objetos de propriedade da vítima Manoel Francisco Dias.

Consta da denúncia que o réu e seu comparsa, munidos de uma arma de fogo, abordaram

as vítimas no interior do estabelecimento comercial Manoel Francisco Dias Ref. ME, de propriedade de Manoel Francisco Dias. Em seguida, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram os bens acima descritos pertencentes à vítima Manoel Francisco Dias. Ato contínuo, evadiram-se do local na posse dos referidos objetos (máquina do caixa e a quantia em dinheiro), consumando, assim, a subtração.

Consta, ainda, que, posteriormente, na delegacia de polícia, a vítima Manoel reconheceu, por fotografia, o acusado como um dos autores do crime de roubo ora narrado, indicando-o como sendo o agente que empunhava a arma de fogo na data dos fatos (auto de reconhecimento pessoal - fls. 06).

A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2018 (fls. 118). O réu foi citado (fls. 125) e apresentou resposta à acusação (fls. 147/148). Mantido o recebimento da denúncia, designou-se audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 154), seguindo-se oitiva de uma vítima e interrogatório do réu (fls. 199 e 261). Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 266/270), enquanto a d. Defesa pleiteou a absolvição e, subsidiariamente, a fixação da pena base no mínimo legal e imposição de regime diverso do fechado (fls. 274/277).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva vem bem demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 4/5, bem como, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída ao réu.

Perante a autoridade policial a vítima Manoel reconheceu pessoalmente o réu como dois dos autores do roubo (fls. 7) e, em juízo, novamente apontou o réu como o indivíduo que portava arma de fogo durante o roubo.

Em juízo, a vítima Manoel declarou que, no dia dos fatos, estava presente no estabelecimento comercial quando o réu chegou, anunciou o assalto, entrou, pegou a caixa e, como não conseguiu abri-la, levou-a consigo. Afirmou que o réu estava na companhia de um outro indivíduo e que foi este quem levou a caixa, enquanto o réu estava com a arma. Reconheceu o réu que lhe foi exibido em audiência como um dos autores do roubo. Contou que na época dos fatos reconheceu a mesma pessoa na delegacia de polícia. Disse que era o acusado quem portava a arma de fogo, enquanto o outro levou a gaveta com o dinheiro. Não recuperou os bens. Disse que no local estava também Jandira, sua atendente. O assalto foi anunciado para si, que estava no caixa, enquanto Jandira estava ao seu lado. Esclareceu que o local é um estabelecimento comercial, de sua propriedade, e que no dia dos fatos atuava no caixa. Na época não havia sistema de gravação por câmeras de vigilância no local. Confirmou que a função do réu durante o roubo foi a de "dar cobertura" ao comparsa dele que subtraiu a gaveta. Disse que já foi assaltado pelo réu por três vezes, mas esta foi a única vez em que estava presente no local (fls. 199).

O réu, por sua vez, negou a prática do roubo e disse nada saber sobre o crime. Disse que confessou os outros crimes que praticou e está "pagando" por eles. Afirmou que na data dos fatos estava na comunidade em que mora. Não conhece as vítimas. Nunca roubou qualquer loja de refrigeração (fls. 261).

Inaceitável, porém, a negativa de autoria sustentada pelo réu, pois em manifesta contradição com os seguros relatos da vítima, que reconheceu o réu como um dos

autores do roubo, especificamente como aquele que portava arma de fogo.

Como é sabido, nos delitos patrimoniais as palavras da vítima constituem seguro elemento de convicção, pois nenhum motivo teriam os ofendidos para incriminarem falsamente inocentes seus desconhecidos.

Sobre o tema:

"ROUBO QUALIFICADO - AUTORIA DELITIVA PROVADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agentes que subtraíram, em concurso de agentes e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - PROVA VÁLIDA - RECONHECIMENTO. As declarações das vítimas e testemunhas são suficientes para a configuração do crime contra o patrimônio, quando seguras e em sintonia com os demais elementos probatórios. [...]" (TJSP, Apelação Criminal n.º 0145056-89.2008.8.26.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal, j.26/07/2011.v.u)

"Roubo majorado pelo emprego de arma. Autoria e materialidade bem comprovadas. Depoimento das vítimas. Reconhecimento. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Causa de aumento bem reconhecida. O reconhecimento da majorante independe da apreensão da arma desde que a circunstância esteja devidamente comprovada, como no caso dos autos, pela prova oral produzida. Regime inicial fechado mantido pelas circunstâncias concretas do delito. Apelo desprovido" (TJSP, Relator(a): Otávio de Almeida Toledo; Comarca: Tatui; Órgão julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/10/2016; Data de registro: 13/10/2016). Ademais, os réus foram presos em flagrante, na posse de parte dos bens subtraídos.

E não se reconhece qualquer invalidade do reconhecimento extrajudicial do réu pela vítima. Mesmo porque tal elemento de prova é objeto de cotejo, em juízo, com as demais informações constantes dos autos, colhidas no decorrer da instrução processual. No caso dos autos, consta que o reconhecimento extrajudicial foi realizado com as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e a vítima confirmou em juízo o reconhecimento realizado e novamente apontou o réu como um dos autores do roubo.

Assim, inimaginável a pretendida absolvição.

Resta a fixação das penas.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, e considerando as circunstâncias e consequências do crime, verifico que réu ostenta maus antecedentes, conforme de fls. 247, razão pela qual fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias multa.

O réu é também reincidente em crime patrimonial, conforme fls. 246 c.c. 240 (Processo nº 0002012-92.2006.8.26.0093, com pena privativa de liberdade foi extinta em 17 de junho de 2011). Aumento as penas em um sexto, resultando em cinco anos, cinco meses e dez dias de reclusão e pagamento de doze dias-multa.

Tratando-se de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, aumento de 1/3 a pena retro fixada, resultando em sete anos, três meses e três dias de reclusão e dezesseis dias-multa.

O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o fechado, porquanto a ousadia e periculosidade do réu estão demonstradas pelo modo de intimidação das vítimas, mediante o concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, a demonstrar

personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando. O regime fechado é ainda fixado em face da reincidência em crime patrimonial.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO JULIO CESAR LIMA DE MENEZES, qualificado nos autos, por incursão nas sanções do art. 157, § 2º, incisos I (em sua redação anterior à vigência da Lei nº 13.654, de 23/04/2018) e II, do Código Penal, às penas de sete anos, três meses e três dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de dezesseis dias-multa no mínimo legal.

Uma vez que o réu vem respondendo solto ao presente processo, aparentemente ausente periculum libertatis nesta fase, poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial e expeça-se mandado de prisão.

Defiro ao réu os benefícios da Justiça Gratuita (fls. 147). Anote-se.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C.

Guaruja, 7 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA